

ĐẾN Số: 595
Ngày 02/02/2025
Chuyển: BỘ TÀI CHÍNH
Số và ký hiệu HS:



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1127 /BTC-CST
V/v dự thảo Thông tư thay thế
Thông tư số 244/2016/TT-BTC
ngày 11/11/2016

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 656/TTg-KSTT ngày 24/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID, trong đó, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về việc thu phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo hướng giảm mức phí để khuyến khích cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bắt cập phát sinh trong thực tiễn, hoàn thành trước ngày 31/12/2024.

Căn cứ quy định của pháp luật về phí và lệ phí, trên cơ sở đề xuất của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp (*hồ sơ gửi kèm*). Đề nghị quý cơ quan nghiên cứu, có ý kiến tham gia về dự thảo Thông tư.

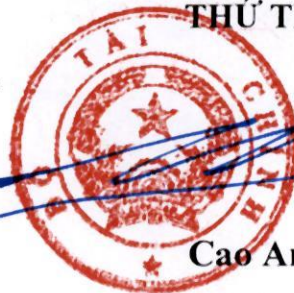
Ý kiến xin gửi về Bộ Tài chính trước ngày 11/02/2025.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của quý cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; | Đề đăng dự thảo
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; | Thông tư xin ý kiến
- Lưu: VT, CST (PLP) (08b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Cao Anh Tuấn

Số: /2025/TT-BTC

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO 2

THÔNG TƯ

**Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp**

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp đối với trường hợp công dân Việt Nam, người nước ngoài yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

2. Thông tư này áp dụng đối với người nộp và tổ chức thu phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

Điều 2. Người nộp phí

Công dân Việt Nam, người nước ngoài khi nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Tổ chức thu phí

Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật là tổ chức thu phí theo quy định tại Thông tư này.

Điều 4. Mức thu phí

1. Mức thu phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp thực hiện như sau:

STT	Nội dung thu	Mức thu (đồng/lần/người)
1	Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.	200.000
2	Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sỹ).	100.000

Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi tổ chức thu phí được thu thêm 5.000 đồng/Phiếu để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in Phiếu lý lịch tư pháp.

2. Trường hợp công dân Việt Nam, người nước ngoài nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo hình thức trực tuyến (bao gồm cả qua ứng dụng VNeID):

a) Kể từ ngày ... tháng ... năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, mức thu phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp thực hiện như sau:

STT	Nội dung thu	Mức thu (đồng/lần/người)
1	Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.	170.000
2	Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sỹ).	80.000

Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi tổ chức thu phí được thu thêm 5.000 đồng/Phiếu để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in Phiếu lý lịch tư pháp.

b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 5. Trường hợp miễn phí

1. Trẻ em theo quy định tại Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
2. Người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi.
3. Người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật.
4. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật.
5. Người cư trú tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Điều 6. kê khai, thu, nộp và quyết toán phí

1. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

2. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, thu, nộp và quyết toán phí theo quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.

Điều 7. Quản lý và sử dụng phí

1. Tổ chức thu phí nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Kinh phí bảo đảm cho các hoạt động cung cấp dịch vụ và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2025 và thay thế Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại các văn bản: Luật Phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Luật Quản lý thuế; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc;
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục Thuế, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Cục CST (.....b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Cao Anh Tuấn

THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 244/2016/TT-BTC

(Kèm theo công văn số 1127/BTC-CST ngày 24/01/2025 của Bộ Tài chính)

Ngày 24/8/2024, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 656/TTg-KSTT về việc mở rộng thí điểm cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID, trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao: “*Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về việc thu phí cung cấp thông tin LLTP theo hướng giảm mức phí để khuyến khích cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bắt cập phát sinh trong thực tiễn, hoàn thành trước ngày 31/12/2024.*”

Ngày 16/12/2024, Bộ Tài chính nhận được công văn số 6601/BTP-TTLLTPQG ngày 18/11/2024 của Bộ Tư pháp gửi Bộ Tài chính Đề án sửa đổi Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp (LLTP) (sau đây gọi tắt là Thông tư số 244).

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

Căn cứ Luật Phí và lệ phí, trên cơ sở đề xuất của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 244.

Ngày 24/8/2024, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 656/TTg-KSTT về việc mở rộng thí điểm cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID, trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao: “*Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về việc thu phí cung cấp thông tin LLTP theo hướng giảm mức phí để khuyến khích cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bắt cập phát sinh trong thực tiễn, hoàn thành trước ngày 31/12/2024.*”

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện Thông tư số 244 có một số nội dung phát sinh như: (i) tên cơ quan phối hợp cấp Phiếu LLTP là “Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát” đã đổi thành “Cơ quan thuộc lĩnh vực Hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân”; (ii) quy định đối tượng miễn, giảm phí cung cấp thông tin LLTP tại Thông tư số 244 chưa phù hợp với những thay đổi về tiêu chí xác định địa bàn khó khăn, chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 theo quy định của Chính phủ (Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025), Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 về tiêu chí phân định vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 656/TTg-KSTT, để phù hợp với quy định pháp luật chuyên ngành và sự thay đổi của tình hình kinh tế - xã hội thì việc ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 244 là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ

Việc ban hành Thông tư bảo đảm:

- Nội dung quy định rõ ràng, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện.
- Bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật phí, lệ phí; pháp luật chuyên ngành, quản lý thuế và ngân sách nhà nước.
- Kế thừa quy định hiện hành đang hiệu quả, bảo đảm khả thi trong thực hiện.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ

Ngày 24/8/2024, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 656/TTg-KSTT về việc mở rộng thí điểm cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID, trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về việc thu phí cung cấp thông tin LLTP.

Ngày 12/9/2024, Bộ Tài chính đã có công văn số 9656/BTC-CST đề nghị Bộ Tư pháp rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 244 và cho ý kiến về việc ban hành Thông tư giảm phí theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ngày 24/10/2024, Bộ Tư pháp có công văn số 6147/BTP-TTLLTPQG đề xuất điều chỉnh mức phí cung cấp thông tin LLTP tại Thông tư số 244 và nhất trí áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng, ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 244. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp chưa có Đề án gửi kèm.

Ngày 31/10/2024, Bộ Tài chính tiếp tục có công văn số 11749/BTC-CST đề nghị Bộ Tư pháp gửi Đề án Thông tư sửa đổi Thông tư số 244.

Ngày 16/12/2024, Bộ Tài chính nhận được công văn số 6601/BTP-TTLLTPQG ngày 18/11/2024 của Bộ Tư pháp gửi Bộ Tài chính bổ sung Đề án sửa đổi Thông tư số 244.

Ngày 20/12/2024, Bộ Tài chính có công văn số 13994/BTC-CST báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 244 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ngày 31/12/2024, Văn phòng Chính phủ có công văn số 9747/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc **đồng ý cho phép ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 244 theo trình tự, thủ tục rút gọn** như đề xuất của Bộ Tài chính nêu trên.

Căn cứ quy định pháp luật phí, lệ phí, Luật Ban hành VBQPPL và trên cơ sở Đề án của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 244, nội dung cụ thể như sau:

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và người nộp phí

Tại Điều 1, Điều 2 Thông tư số 244 quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và người nộp phí như sau:

- Phạm vi điều chỉnh: *Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin LLTP đối với trường hợp công dân Việt Nam, người nước ngoài yêu cầu cấp Phiếu LLTP.*

- Đối tượng áp dụng: *Thông tư này áp dụng đối với người nộp và tổ chức thu phí cung cấp thông tin LLTP, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin LLTP.*

- Người nộp phí: *Công dân Việt Nam, người nước ngoài khi nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này.*

Quy định trên hiện vẫn phù hợp với Luật Phí và lệ phí và Luật LLTP năm 2009¹, vì vậy, Bộ Tài chính giữ như hiện hành.

2. Về tổ chức thu phí

- Tại Điều 3 Thông tư số 244 quy định: *Trung tâm LLTP quốc gia (Bộ Tư pháp) và Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là tổ chức thu phí.*

- Tại điểm 9.1 Mục XII Danh mục phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí quy định “phí cung cấp thông tin về LLTP.”

- Tại Điều 4, khoản 2 Điều 5 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật LLTP quy định:

“Trung tâm LLTP quốc gia là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu LLTP trong phạm vi cả nước.”

“2. Trung tâm LLTP quốc gia, Sở Tư pháp có trách nhiệm cung cấp thông tin LLTP theo yêu cầu của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về dân cư, hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân để phục vụ công tác của các cơ quan này theo quy định của Luật LLTP và Nghị định này.”

Trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành một số Nghị định thay đổi chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các bộ, các bộ đã ban hành Quyết định thay đổi chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của một số đơn vị thuộc bộ. Theo đó, tên gọi của một số đơn vị thuộc bộ, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ thu phí, lệ phí (hoặc đơn vị phối hợp cung cấp dịch vụ như ý kiến của Bộ Tư pháp tại Đề án gửi kèm công văn số 6601/BTP-TTLLTPQG) đã thay đổi.

Vì vậy, để đảm bảo tính ổn định của VBQPPL, tránh trường hợp khi có văn bản quy định thay đổi tên tổ chức thu phí, lệ phí lại phải sửa Thông tư, thống nhất với quy định pháp luật về tư pháp và đồng bộ với các Thông tư về phí và lệ phí được ban hành trong năm 2024, Bộ Tài chính quy định tổ chức thu

¹ Khoản 1 Điều 7 Luật LLTP quy định:

“Điều 7. Quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP

1. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP của mình.”

phí tại Điều 3 dự thảo Thông tư theo hướng không đề cập đến tên cụ thể tổ chức thu phí, lệ phí mà viện dẫn theo quy định của pháp luật như sau: “*Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền cung cấp thông tin LLTP theo quy định của pháp luật là tổ chức thu phí theo quy định tại Thông tư này.*”

3. Về mức thu phí

- Tại Điều 4 Thông tư số 244 quy định: Mức thu phí cung cấp thông tin LLTP thực hiện như sau:

+ Phí cung cấp thông tin LLTP: 200.000 đồng/lần/người.

+ Phí cung cấp thông tin LLTP của sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ): 100.000 đồng/lần/người.

- Bộ Tư pháp đề xuất giảm mức thu phí đối với trường hợp cung cấp thông tin LLTP đối với trường hợp yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tuyến và qua ứng dụng VNeID:

+ Phí cung cấp thông tin LLTP: 170.000 đồng/lần/người (giảm 15%);

+ Phí cung cấp thông tin LLTP của sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ: 80.000 đồng/lần/người (giảm 20%).

- Theo quy định tại Điều 8 Luật Phí và lệ phí: Mức thu phí được xác định cơ bản đảm bảo bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của TTgCP tại công văn số 656/TTg-KSTT về việc mở rộng thí điểm cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VneID, trên cơ sở đề xuất của Bộ Tư pháp, để đồng bộ với quy định tại Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến (giảm phí, lệ phí từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025), Bộ Tài chính thống nhất với đề xuất giảm mức thu phí đối với trường hợp cung cấp thông tin LLTP đối với trường hợp yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tuyến và qua ứng dụng VNeID, thời gian ưu đãi từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành và áp dụng đến hết năm 2025.

Ngoài ra, nội dung này đã được hoàn thiện về việc sử dụng cụm từ “*người có công nuôi liệt sỹ*” để đảm bảo thống nhất với Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

4. Về trường hợp miễn phí

- Tại khoản 4, khoản 5 Điều 5 Thông tư số 244 quy định trường hợp miễn phí như sau:

“4. *Người thuộc hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.*

5. Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật.”

- Tại Điều 10 Luật Phí và lệ phí quy định:

“Điều 10. Miễn, giảm phí, lệ phí

1. Các đối tượng thuộc diện miễn, giảm phí, lệ phí bao gồm trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật.

...

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể đối tượng được miễn, giảm đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền.”

- Ngày 27/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, theo đó đã bổ sung: *Người thuộc hộ cận nghèo được hưởng chế độ ưu đãi hỗ trợ của Nhà nước.*

- Ngày 12/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, theo đó “*người cư trú tại các thôn đặc biệt khó khăn*” cũng được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước.

Như vậy, việc quy định các đối tượng được hưởng ưu đãi như hộ nghèo, hộ cận nghèo, các địa bàn đặc biệt khó khăn hiện nay rất phức tạp, nhiều tiêu chí, thay đổi liên tục, nhiều trường hợp phát sinh chi phí thủ tục hành chính lớn hơn nhiều số phí được miễn (nếu có). Để góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện ưu đãi đối với các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân cũng như để đảm bảo tính ổn định của VBQPPL, tránh trường hợp khi có văn bản quy định thay đổi khái niệm hộ nghèo, hộ cận nghèo và tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lại phải sửa Thông tư, đồng thời vẫn đảm bảo phù hợp với Luật Phí và lệ phí (ưu đãi đối với các đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật), Bộ Tài chính thống nhất quy định đối tượng được miễn phí: hộ nghèo và hộ cận nghèo thực hiện theo quy định của pháp luật về chuẩn nghèo và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư (Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư). Theo đó, Bộ Tài chính sửa lại khoản 4, khoản 5 Thông tư số 244 như sau:

“4. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật về chuẩn nghèo.

5. Người cư trú tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

5. Về kê khai, nộp phí

Tại Điều 6 Thông tư số 244 quy định: “1. *Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.*” (khoản 2 Điều 6 đã được bãi bỏ tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính).

Việc kê khai, nộp phí cung cấp thông tin LLTP đang được thực hiện ổn định và không phát sinh vướng mắc trong thời gian qua. Vì vậy, Bộ Tài chính giữ nội dung quy định về kê khai, nộp phí như quy định hiện hành tại Thông tư số 244 và bổ sung quy định về hình thức nộp phí tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC tại Điều 6 dự thảo Thông tư để đảm bảo đồng bộ.

Ngoài ra, nội dung này đã được hoàn thiện về tên Điều 6 cho phù hợp, thống nhất với khoản 2 Điều 1 Nghị định số 82/2023/NĐ-CP.

6. Về quản lý và sử dụng phí

- Tại Điều 7 Thông tư số 244 quy định:

1. *Trung tâm LLTP được để lại 85%, nộp NSNN 15%. Trong đó, số tiền để lại cho Trung tâm LLTP được xác định là 100% và phân bổ cho Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát phối hợp trong công tác xác minh 60%.*

2. *Đối với tổ chức thu phí là Sở Tư pháp: Trích chuyển 4% về Trung tâm LLTP; nộp NSNN 15%; còn lại 81% được xác định là 100%, trong đó trích chuyển cho Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát phối hợp trong công tác xác minh 60%.*

- Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi khoản 2 Điều 7 Thông tư số 244 như sau: Đối với tổ chức thu phí là Sở Tư pháp: Trích chuyển 5% về Trung tâm LLTP (từ 4% lên 5%), các nội dung khác đề nghị giữ như hiện hành.

Theo Bộ Tư pháp, từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2023:

(i) Trung tâm LLTP cấp 209.214 Phiếu LLTP với tổng số tiền phí thu được 35,4 tỷ đồng (khoảng 5 tỷ đồng/năm).

+ Số được để lại là 29,3 tỷ đồng (4,1 tỷ đồng/năm);

+ Số chi: 29,3 tỷ đồng, trong đó: Trích chuyển cơ quan hồ sơ nghiệp vụ là 11,6 tỷ đồng, chi phục vụ công tác thu phí là 17,7 tỷ đồng.

(ii) Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố cấp 4.940.524 Phiếu LLTP với tổng số tiền phí thu được 932 tỷ đồng (khoảng 2,1 tỷ đồng/năm/Sở)

+ Số được để lại là 792 tỷ đồng (1,8 tỷ đồng/năm/Sở).

+ Số chi: 792 tỷ đồng, trong đó: Trích chuyển cơ quan hồ sơ nghiệp vụ và Trung tâm LLTP 513 tỷ đồng, chi hỗ trợ cơ quan xác minh là 199 tỷ đồng và chi phục vụ công tác thu phí là 80 tỷ đồng.

- Tại Điều 12 Luật Phí và lệ phí quy định: “1. *Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện phải nộp vào NSNN, trường hợp cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thì được khấu trừ, phần còn lại nộp NSNN...*”

- Tại Nghị quyết số 104/2023/QH15, Nghị quyết số 142/2024/QH15 quy định các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế đặc thù tiếp tục rà soát toàn bộ khung khổ pháp lý để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế đặc thù trước ngày 31/12/2024.

Căn cứ quy định nêu trên, số tiền phí thu được chỉ được để lại cho tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí. Việc trích chuyển, điều hòa tiền phí đối với một số cơ quan, đơn vị không phải là tổ chức thu phí tại một số Thông tư thu phí, lệ phí hiện hành chính là cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù. Thực hiện Nghị quyết số 104/2023/QH15 và Nghị quyết số 142/2024/QH15, việc bãi bỏ các nội dung về trích chuyển, điều hòa tiền phí tại các Thông tư quy định về phí, lệ phí là cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện thống nhất.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phí, lệ phí, trong đó bỏ quy định trích chuyển cho cơ quan phối hợp cung cấp dịch vụ công (như Thông tư số 157/2016/TT-BTC ngày 24/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự, Thông tư số 259/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài).

Ngoài ra, theo phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ thì dự kiến nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp sẽ chuyển từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an. Như vậy, dự toán chi sẽ thay đổi theo khi có sự chuyển giao chức năng, nhiệm vụ từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an.

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, thực hiện chủ trương tại Nghị quyết số 104/2023/QH15 và Nghị quyết số 142/2024/QH15, cũng như để tránh trường hợp thay đổi dự toán thu và chi dẫn đến phải sửa đổi tỷ lệ để lại tại Thông tư, Bộ Tài chính đề xuất sửa Điều 7 Thông tư số 244 như sau: Quy định tổ chức thu nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước, kinh phí bảo đảm cho các hoạt động cung cấp dịch vụ và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

“1. Tổ chức thu phí nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Kinh phí bảo đảm cho các hoạt động cung cấp dịch vụ và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.”

7. Về thể thức văn bản

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 6/8 Điều so với Thông tư số 244. Vì vậy, để đảm bảo thống nhất và dễ tra cứu, Bộ Tài chính ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 244.

8. Về nguồn lực, tài chính thực hiện và thủ tục hành chính

Dự thảo Thông tư chỉ sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho đồng bộ với quy định pháp luật hiện hành và để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hoạt động tổ chức thu, nộp phí vẫn sử dụng nguồn nhân lực hiện có của cơ quan cung cấp dịch vụ; không phát sinh thêm nguồn lực, tài chính cho việc tổ chức thực hiện Thông tư.

Dự thảo Thông tư không quy định thủ tục hành chính.

V. VỀ ĐỀ ÁN THU PHÍ

Đề nghị Bộ Tư pháp cung cấp số liệu chi từ nguồn phí để lại giai đoạn 2017- 2023, ước thu chi năm 2024 và dự toán thu chi giai đoạn tiếp theo.

BỘ TÀI CHÍNH